

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურის ფორმირების თავისებურებანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლები უზრუნველყოფს მის სამეურნეო საქმიანობას და ემსახურება თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას. ამასთან, მისი განმტკიცება და განვითარება გავლენას ახდენს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე მთლიანად.

მანამ, სანამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების განხილვაზე გადავიდოდეთ, უწინარეს ყოვლისა, საჭიროა მიმოვიხილოთ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის კომპეტენციაში შემავალი საკითხები, მუნიციპალიტეტებისა და თვითმმართველი ქალაქების უფლებამოსილებები.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1509-ე მუხლის I-ელი პუნქტის თანახმად, თვითმმართველი ერთეული არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი [1, გვ. 232]. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 მუხლის I-ელი პუნქტი განსაზღვრავს თვითმმართველი ერთეულის სტატუსს: „თვითმმართველი ერთეული არის დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, რომელსაც ჰყავს თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, აქვს ამ კანონით დადგენილი უფლებამოსილებანი, საკუთარი ქონება და ბიუჯეტი“.¹

საქართველოს კონსტიტუციის 101 სამი პრიმა მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, „თვითმმართველი ერთეულის ორგანოების მიერ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება სავალდებულოა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე“.²

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანეს გარანტიას განამტკიცებს საქართველოს

მერაბ ვანიშვილი –
სტუ-ს ასოც. პროფ.

ნინო ვანიშვილი –
სტუ-ს დოქტორანტი

ედიშერ კვირიკაიშვილი –
სტუ-ს დოქტორანტი

კონსტიტუციის 101 ორი პრიმა მუხლის პირველი პუნქტი: „ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები გამოიწვევია სახელმწიფო ორგანოთა უფლებამოსილებებისაგან. თვითმმართველ ერთეულს აქვს საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებანი. ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა განსაზღვრის ძირითადი პრინციპები და უფლებამოსილებანი დგინდება ორგანული კანონით“.³

მაშასადამე, საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ორ სახეს – საკუთარ და დელეგირებულ უფლებამოსილებებს. უფლებათა ამგვარი სისტემატიზაცია სრულიად შეესაბამება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის დებულებებს და იმეორებს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში განსაზღვრულ კლასიფიკაციას.

თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუციის 101 ორი პრიმა მუხლის მე-2 პუნქტი: „თვითმმართველი ერთეული საკუთარ

გარკვეულ კითხვებს ბადებს აღნიშნული პუნქტის ბოლო წინადადება, რომლის თანახმად, „ადგილობრივი თვითმმართველობის ...უფლებამოსილებანი დგინდება ორგანული კანონით“. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ შეუძლებელია ორგანული კანონით დადგინდეს თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებათა ამომწურავი ჩამონათვალი. კერძოდ, ორგანული კანონი ამომწურავი სახით ვერ განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ე.წ. ნებაყოფლობით საკუთარ უფლებამოსილებებს, აგრეთვე დელეგირებულ კომპეტენციებს, რომლებიც თვითმმართველ ერთეულებს შეიძლება გადაეცეს როგორც კანონით, ისე ხელშეკრულების საფუძველზე.

¹ამავე მუხლის მე-2 პუნქტით, „დასახლების ან დასახლებათა ერთობლიობის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსს საქართველოს მთავრობის წარდგინებით დადგენილებით ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი“.

²საგულისხმოა, რომ 2008 წლის 1 იანვრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილებანი არ ვრცელდება თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე.

უფლებამოსილებებს ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით. ორგანული კანონით განსაზღვრული საკუთარი უფლებამოსილებანი ექსკლუზიურია“.⁴

საქართველოს კონსტიტუციის 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის დებულება – „თვითმმართველი ერთეული საკუთარ უფლებამოსილებებს ახორციელებს ...დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით“ – დამატებით განამტკიცებს ამავე მუხლის I-ელი პუნქტით დადგენილ უფლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპს და კრძალავს სახელმწიფო ხელისუფლების ყოველგვარ უშუალო ჩარევას ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. ამავე პუნქტით დადგენილია, რომ ორგანული კანონით განსაზღვრული საკუთარი უფლებამოსილებები ექსკლუზიურია. ექსკლუზიურობის პრინციპი გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულია უფლებამოსილი დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით განახორციელოს ორგანული კანონით დადგენილი საკუთარი უფლებამოსილებები.

მოცემული პრინციპი დაკონკრეტებულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონის მე-16 მუხლში, რომელიც შეიცავს თვითმმართველი ერთეულების ექსკლუზიური საკუთარი უფლებამოსილებების ამომწურავ ჩამონათვალს. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულია უფლებამოსილი, მიიღოს გადაწყვეტილება შემდეგ საკითხებზე:

- თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და შეფასება;

- ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება, მათი გა-

ნაკვეთების დადგენა კანონით გათვალისწინებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში;

- ინვესტირების მიმართულებების, საკუთარი, აგრეთვე ერთობლივი მიზნობრივი პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სახსრების განსაზღვრა და თვითმმართველ ერთეულში ინვესტიციების ხელშეწყობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; ხელშეკრულების დამტკიცება ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით სხვა თვითმმართველ ერთეულთან საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ;

- ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება;

- დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება;

- თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა; თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

- თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით კანონით განსაზღვრული იურიდიული პირების შექმნა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია;

- თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების მართვა და განკარგვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

- მიწათსარგებლობის დაგეგმვა, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის ზონებად (გამწვანების, დასვენების, სამრეწველო, სავაჭრო და სხვა სპეციალური ზონები) დაყოფა, მათი საზღვრების დადგენა და შეცვლა;

- ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის და ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსების მართვა;

- მშენებლობის ნებართვის გაცემა, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობაზე ზედამხედველობა კანონით დადგენილი წესით;

- საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში საგზაო მოძრაობისა და ავტოსატრანსპორტო გადაყვანის რეგულირება, კანონით დადგენილი ნებართვების გაცემა და მოსახლეობის სამგზავრო ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება;

- გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება;

- გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

⁴ გარკვეულ უხერხულობას ქმნის აღნიშნული პუნქტით დადგენილი ნორმა, რომლის თანახმად, თვითმმართველი ერთეული საკუთარ უფლებამოსილებებს ახორციელებს „საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით“. კერძოდ, გაუგებარია, როგორ შეიძლება „საქართველოს კანონმდებლობით“ დადგინდეს განხორციელების წესი ე.წ. ნებეყოფლობითი საკუთარი უფლებამოსილებებისათვის. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონი ადგენს მთელ რიგ საკუთარ უფლებამოსილებებს (მაგალითად, დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება, ავტომაქსანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა და სხვ.), რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს კანონმდებლობით რეგლამენტირებული წესის არსებობის გარეშე.

➤ ავტომაქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა და პარკირების წესების დადგენა; დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, გარე განათება, სანიადვრე მეურნეობის, კანალიზაციის, ნაგავსაყრდლების მოწყობა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის ორგანიზება; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

➤ თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება, შესაბამისი პროგრამების დამტკიცება, პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის ორგანიზება;

➤ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვა, მშენებლობა და განვითარების უზრუნველყოფა;

➤ თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა და თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების განსაზღვრა; მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცება; თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების დამტკიცება;

➤ ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ორგანიზება;

➤ მუნიციპალური არქივის შექმნა და საარქივო მომსახურების ტარიფების დადგენა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

➤ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნა და მათი წესდებების დამტკიცება;

➤ თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება და დამტკიცება;

➤ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში მუნიციპალური რესურსების მობილიზება, შესაბამისი ღონისძიებების (ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკფაქტორების იდენტი-

ფიცირება) შემუშავება, განხორციელება და ამის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირება;

➤ თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალური სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო ღონისძიებების უზრუნველყოფა;

➤ თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება;

➤ შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციების ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

➤ ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება;

➤ ქუჩებისა და მოედნების სახელდება და ნუმერაცია.

საქართველოს კონსტიტუციის 101-ე პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს, რომ „თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია თავისი ინიციატივით გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსილება და აკრძალული არ არის კანონით“. ამგვარად, საქართველოს კონსტიტუცია განამტკიცებს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიით აღიარებულ უფლებამოსილებათა უნივერსალურობის პრინციპს, რომლის თანახმად, თვითმმართველ ერთეულს შეუძლია თავისი ინიციატივით განხორციელოს ნებისმიერი უფლებამოსილება, რომელიც კანონმდებლობით არ მიეკუთვნება ხელისუფლების რომელიმე სხვა დონის გამგებლობის სფეროს ან რომლის განხორციელებასაც კანონი არ უკრძალავს თვითმმართველ ერთეულს.

მოცემული პრინციპი დაკონკრეტებულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტში, რომლის მიხედვით, „თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხზე, რომელიც კანონის თანახმად არ განეკუთვნება ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსილებას და არ არის აკრძალული თვითმმართველი ერთეულისათვის“.

თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებულ უფლებამოსილებებს აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუციის 101-ე პრიმა მუხლის მე-4 პუნქტი: „სახელმწიფო ორგანოების მიერ თვითმმართველი ერთეულისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირება დასაშვებია საკანონმდებლო აქტების, აგრეთვე ხელშეკრულებების საფუძველზე, მხოლოდ შესაბამისი მატერიალური და ფინან-

სური რესურსების გადაცემით, რომელთა ოდენობის გაანგარიშების წესი განისაზღვრება კანონით⁵. მაშასადამე, საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების ძირითად პრინციპებს. კერძოდ, კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ დელეგირება შეიძლება განხორციელდეს როგორც კანონით, ისე ხელშეკრულების საფუძველზე. ამასთან, კომპეტენციების დელეგირება საჭიროებს თვითმმართველი ერთეულისათვის შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსების გადაცემას.

ანალოგიური სახით არის განსაზღვრული უფლებამოსილებათა დელეგირების წესი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის მე-17 მუხლით. კერძოდ, უფლებამოსილება დელეგირებულად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ ერთდროულად დაკმაყოფილებულია შემდეგი სამი პირობა: 1. გადაცემული უფლებამოსილება განეკუთვნება სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს კომპეტენციას; 2. უფლებამოსილების გადაცემა ხდება კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე; 3. გადაცემული კომპეტენცია უზრუნველყოფილია ადეკვატური ფინანსურ-მატერიალური რესურსით.⁶

საქართველოში ადგილობრივი თვითმ-

მართველობის ეკონომიკური საფუძვლების თანამედროვე სტრუქტურის შესახებ ძირითად წარმოდგენას იძლევა საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“. მოცემული კანონის მე-8 თავის 45-ე მუხლის შესაბამისად, „თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკურ საფუძვლებს ქმნის თვითმმართველი ერთეულის ქონება და ფინანსები, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ის ქონება, რომელიც მართვის უფლებით გადაცემული აქვს თვითმმართველ ერთეულს, აგრეთვე კანონით დადგენილი სხვა ქონება, რომელიც გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის საჯარო ინტერესების დასაკმაყოფილებლად“ [2, გვ. 29].

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურის ზემოაღნიშნული განმარტებიდან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს რიგი დასკვნები:

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების თანამედროვე სტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

- თვითმმართველი ერთეულის ქონება;
- თვითმმართველი ერთეულის ფინანსები;

▪ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ის ქონება, რომელიც მართვის უფლებით გადაცემული აქვს თვითმმართველ ერთეულს;

▪ კანონით დადგენილი სხვა ქონება, რომელიც გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის საჯარო ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების ამგვარი სტრუქტურული დანაწილებისათვის ნიშანდობლივია მკვეთრად გამოხატული აქცენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საფინანსო-ეკონომიკური საფუძვლების დახასიათებაზე (სწორედ ასეა დასათაურებული ამ კანონის მე-8 თავი). ასეთი გამიჯვნის პირობითობა მტკიცდება აღნიშნული კანონის მე-10 მუხლით, რომელშიც ფინანსები განსაზღვრულია როგორც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების ერთ-ერთი ობიექტი [2, გვ. 6].

ორგანულ კანონში დასახელებული ელემენტების გამოყოფა განპირობებულია ობიექტების ბაზის დიფერენციაციით ქონებად და ფინანსებად (ადგილობრივი ბიუჯეტის საშუალებებად). ჩვენი აზრით, ასეთი მიდგომა მაინცდამაინც არ გამოირჩევა კორექტულობით. საქმე იმაშია, რომ ფინანსური რესურსები ასევე მიეკუთვნება ქონებას. საკმარისია, მაგალითად მოვიშველიოთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-7

⁵ აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუცია კანონმდებელს ავალებს უფლებას, განსაზღვროს დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული მატერიალურ-ფინანსური რესურსების გაანგარიშების წესი. თუმცა, კონსტიტუციის ახალი (VII)⁶ თავის ამოქმედების მიუხედავად, ამგვარი წესი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის.

⁶ საგულისხმოა, რომ 2009 წელს, ზემოხსენებული პირობების მეტნაკლები გათვალისწინებით, თვითმმართველ ერთეულებს დელეგირებული ჰქონდა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებები; აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება და თბილისისთვის მუნიციპალურ საწარმო „თბილტრანსში“ ხელშეკრულებით მომუშავე მძღოლების ბინებით დაუკმაყოფილებლობით წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა. 2010 წელს ამ ჩამონათვალს გამოაკლდა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება და დაემატა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სსოვნის უკუდავყოფის შესახებ“ კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებები. 2009 და 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონებით, თვითმმართველი ერთეულებისათვის გათვალისწინებული იყო მიზნობრივი ტრანსფერები მოცემულ სფეროებში გასატარებელი ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით.

მუხლი, რომელშიც ჩაწერილია, რომ „კერძო-მართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი შეიძლება იყოს ქონებრივი ან არაქონებრივი ღირებულების მატერიალური და არამატერიალური სიკეთე, რომელიც კანონით დადგენილი წესით ბრუნვიდან არ არის ამოღებული“ [1, გვ. 2]. მაშასადამე, ფინანსური საშუალებები წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ერთ-ერთ კომპონენტს. სხვა საქმეა, რომ საკუთრების სხვა ობიექტები (მიწა, საცხოვრებელი ფონდი და სხვ.) უშუალოდ მონაწილეობენ ტერიტორიის მოსახლეობის მიერ გამოსაყენებელი საზოგადოებრივი დოვლათის შექმნაში, ფინანსური რესურსები კი მხოლოდ ასაშუალებენ ამ პროცესს.

2. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურაში გამოიყოფა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ის ქონება, რომელიც მართვის უფლებით გადაცემული აქვს თვითმმართველ ერთეულს. კანონმდებელთა ასეთი ნაბიჯი სავსებით გამართლებული იყო, რამდენადაც დროის იმ პერიოდისათვის საკუთრების სახელმწიფოებრივად და მუნიციპალურად გამოიჯენა დასრულებული არ იყო. გაურკვეველი იყო აგრეთვე კომპეტენციებიც, რომელსაც სახელმწიფო საბოლოოდ გადასცემდა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს. ამჟამად კი, როცა მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების ინსტიტუციური განმტკიცების პროცესი დასრულების სტადიაზეა, უკვე შესაძლებელია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური საფუძვლების აღნიშნული სტრუქტურული ელემენტის გადახედვა.

3. განსახილველად დავაყენოთ ასეთი საკითხი: შეუძლია თუ არა ადგილობრივ თვითმმართველობას, ახდენს რა ირიბ გავლენას სხვადასხვა ეკონომიკურ სუბიექტებზე, გააფართოვოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადასაწყვეტად გამოსაყენებელი რესურსული ბაზა? ჩვენი აზრით, პასუხი ამ კითხვაზე შეიძლება იყოს მხოლოდ დადებითი.

ჯერ ერთი, საკუთრების გამოიჯენა სახელმწიფოებრივად და მუნიციპალურად არ ნიშნავს მხოლოდ მათს პარალელურად ფუნქციონირებას. სავსებით რეალურია ვარიანტი, როდესაც ერთიანდება სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის აქტივები რომელიმე კომერციული სტრუქტურის ან არაკომერციული ორგანიზაციის ფარგლებში სოციალური საკითხების გადასაწყვეტად.

მეორე, დღეისათვის ფორმირებადი სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ინსტიტუტი სავსებით შესაძლებელია რეალიზებულ იქნას ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის დონეზეც. ამასთან, კერძო ბიზნესის რესურსები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას კონკრეტული ტერიტორიისათვის მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების (მაგალითად, საცხოვრებელი ფონდის რეკონსტრუქცია, მასობრივი ფიზიკური კულტურითა და სპორტით დაკავებისათვის აუცილებელი ობიექტების მშენებლობა და ექსპლუატაცია და სხვ.) გადაწყვეტისათვის.

ამრიგად, აღმოჩნდა, რომ ეკონომიკური საფუძველი, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას შესაძლებლობას აძლევს გადაწყვიტოს მასზე დაკისრებული ამოცანები, არ შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ მუნიციპალური საკუთრების ობიექტებით.

ამ ფაქტის გაგებაში რიგი მკვლევარები ლოგიკურად მიიყვანა „ადგილობრივი მეურნეობის“, როგორც სხვადასხვა ეკონომიკური სუბიექტების მოქმედების სფეროს კატეგორიის გამოყოფამდე. ასე, მაგალითად, მუნიციპალური მართვის სფეროს ცნობილი სპეციალისტის ტ. აფდევეას აზრით, ადგილობრივი მეურნეობა არის საკუთრების სხვადასხვა ფორმის საწარმოებს, შინამეურნეობებს და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის ურთიერთობათა ერთობლიობა, მათი სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების ერთიანობის საფუძველზე [3, გვ. 25].

არსებითად, ასეთივე მიდგომის რეალიზებას ახდენს ი. მალენკოვი, რომელიც ვარაუდობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკას ქმნის ყველა ის ორგანიზაცია და ობიექტი, რომლებზეც პირდაპირ თუ ირიბად შეიძლება გავლენა მოახდინონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა [4, გვ. 8].

მუნიციპალური ეკონომიკის მსგავს გაგებას ვხვდებით ე. ივანოვთან, რომლის აზრით, მის საგანს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მეურნე სუბიექტების საქმიანობა ტერიტორიის ყველა ეკონომიკური რესურსის ეფექტიანად გამოყენების ორგანიზაციის მიმართულებით, მუნიციპალური წარმონაქმნის მოსახლეობის ცხოველქმედებისათვის აუცილებელი დოვლათის ანაკრებით უზრუნველსაყოფად [5, გვ. 5].

ამასთან დაკავშირებით, სავსებით სამართლიანად გვეჩვენება ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურაში ცალკე ელემენტადაა წარმოდგენილი კანონით დადგენილი სხვა ქონება, რომელიც გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის საჯარო ინტერესების დასაცავად.

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. – თბილისი, 1997 წლის 26 ივნისი.
2. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“. – თბილისი, 2005 წლის 16 დეკემბერი.
3. Авдеева Т.Т. Социально-экономическое развитие местного сообщества: теоретико-методологические основы // Автореф. дис. ...докт. экон. Наук. – Краснодар, 2001.
4. Маленков Ю. Муниципальный менеджмент: работа над ошибками // Муниципальная власть. – 2000. - №5. – С. 6-10.
5. Иванов Е. Факторы Социально-экономического развития муниципального образования как объект управления инвестициями // Муниципальная экономика. – 2004. - №1. – С. 3-7.
6. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ბიულეტენი №119, 2011 წლის მაისი.
7. საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში (2009-2010 წლები)// მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის (HRGGP) შიდა პროექტის ფარგლებში. – თბილისი, 2011.
8. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი. – თბილისი, 2009 წლის 18 დეკემბერი.

PECULIARITIES OF STRUCTURE FORMATION IN THE ECONOMIC FOUNDATIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

MERAB VANISHVILI - Assoc. Prof. of GTU

NINO VANISHVILI - PhD of GTU

EDISHER KVIRIKEISHVILI - PhD of GTU

The article is dedicated to the discussion of the peculiarities of local self-government and economic foundations of the structure of the formation and development of modern Georgia. In this regard, first of all, discusses the issues within the competence of local self-government units, municipalities and self-governing powers of cities.

The structure of the economic foundations of local self-aggregate of the following elements: self-property self-finance, government-owned property which is transferred to a self-governing body with the right management, other property law, which provides for self-satisfaction of the public interest.